

III. Otras Resoluciones

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

2912 *ORDEN de 30 de julio de 2026, por la que se corrigen errores en la Orden de 2 de julio de 2026, que convoca, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, así como la producción de cortometrajes, aprueba las bases reguladoras y el gasto por importe de quinientos veinte mil (520.000) euros, para el ejercicio 2026, y se otorga nuevo plazo de presentación de solicitudes (BOC n.º 146, de 22.7.2026).*

Examinado el expediente de referencia tramitado por el Servicio de Asuntos Generales de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas.

Vista la propuesta de fecha 24 de julio de 2026 formulada por el Director General de Innovación Cultural e Industrias Creativas.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.º) Mediante Orden n.º 451/2026, de 3 de julio, de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, se procedió a la aprobación del gasto, a la convocatoria para el ejercicio 2026, de subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, así como la producción de cortometrajes, y a la aprobación de las bases que han de regir las mismas, por importe de quinientos veinte mil (520.000,00) euros (BOC n.º 146, de 22.7.2026).

2.º) Se detecta de oficio error material en la base 2, apartado 16, y en la base 47, apartado 6, referidos al límite de intensidad aplicable a los proyectos subvencionados; procede efectuar la oportuna rectificación.

En concreto, en la base 2.16 se hace referencia de manera incorrecta al artículo 21 del desarrollo de la Ley del Cine, y al artículo 54 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea como normativa aplicable para el cálculo del límite de intensidad. Sin embargo, conforme a lo señalado en el fundamento de derecho primero de la Orden de convocatoria, así como a lo señalado en la base 4.3, las ayudas reguladas por las presentes bases son ayudas de minimis, reguladas por el Reglamento (UE) n.º 2023/2831 de la Comisión Europea, de 13 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En consecuencia, este Reglamento debe figurar como normativa de referencia para el cálculo del límite de intensidad.

De igual modo, la base 47.6 contiene un valor incorrecto que debe ser rectificado para asegurar la adecuada justificación de los proyectos beneficiarios, por lo que procede modificar la misma sustituyendo el límite de intensidad erróneo del 50% por el límite correcto del 99%, de conformidad con lo establecido en la normativa europea de aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Único.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.- Corregir el error detectado en las bases 2.16 y 47.6 de la Orden n.º 451/2026, de 3 de julio, de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, por la que se convocaron para el ejercicio 2026, subvenciones destinadas al desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, así como la producción de cortometrajes y se aprobaron sus bases reguladoras, por importe de quinientos veinte mil (520.000,00) euros, en los siguientes términos:

Respecto a la base 2.16, donde dice:

«16. Por “límite de intensidad” se entiende el límite porcentual del coste reconocido del proyecto que puede alcanzar la suma de medidas de ayuda pública al proyecto subvencionado, independientemente de si la subvención se financia con fondos locales, regionales, nacionales o de la Unión Europea, así como los incentivos fiscales y los contratos de patrocinio con cualesquiera entidades públicas o las sociedades que dependan de ellas. Dicho límite queda regulado en el artículo 21 del desarrollo de la Ley del Cine, y el artículo 54 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión Europea. Los fondos otorgados directamente por los programas de la Unión Europea sin la participación de los Estados miembros en la decisión de subvención no son recursos estatales, por lo que las ayudas concedidas en virtud de los mismos no se tienen en cuenta a la hora de calcular el límite de intensidad. Asimismo, los contratos de adquisición de derechos por parte de un canal de televisión de titularidad pública no tendrán la consideración de ayuda pública a efectos del cálculo del límite de intensidad. En el caso de coproducciones internacionales, el cálculo de límites de intensidad de ayudas de estado se realizará exclusivamente sobre la suma del compromiso de gasto de las productoras españolas».

Debe decir:

«16. Por “límite de intensidad” se entiende el límite porcentual del coste reconocido del proyecto que puede alcanzar la suma de medidas de ayuda pública al proyecto subvencionado, independientemente de si la subvención se financia con fondos locales, regionales, nacionales o de la Unión Europea, así como los incentivos fiscales y los contratos de patrocinio con cualesquiera entidades públicas o las sociedades que dependan de ellas. Dicho límite queda regulado en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión Europea, de 13 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Por tanto, este último reglamento debe figurar como normativa de referencia para el cálculo del límite de intensidad. En el caso de coproducciones internacionales, el cálculo de límites de intensidad de ayudas de estado se realizará exclusivamente sobre la suma del compromiso de gasto de las productoras españolas».

Respecto a la base 47.6, donde dice:

“6. En todo caso, la suma de todas las aportaciones de fondos públicos deberá respetar el límite de intensidad que corresponda a cada proyecto de acuerdo con la legislación vigente. El límite de intensidad de los proyectos subvencionados en esta convocatoria será del 50%, del coste reconocido con las excepciones previstas en la legislación vigente. En caso de coproducciones internacionales, el límite de intensidad se calculará solo sobre el coste reconocido de la parte española. Cuando este límite no sea respetado, procederá el reintegro del exceso sobre el límite”.

Debe decir:

“6. En todo caso, la suma de todas las aportaciones de fondos públicos deberá respetar el límite de intensidad que corresponda a cada proyecto de acuerdo con la legislación vigente. El límite de intensidad de los proyectos subvencionados en esta convocatoria será del 99%, del coste reconocido con las excepciones previstas en la legislación vigente. En caso de coproducciones internacionales, el límite de intensidad se calculará solo sobre el coste reconocido de la parte española. Cuando este límite no sea respetado, procederá el reintegro del exceso sobre el límite”.

Segundo.- Otorgar a las personas interesadas un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente corrección en el Boletín Oficial de Canarias, para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de que las solicitudes que, en su caso, hubieran sido presentadas con anterioridad sean tenidas en cuenta, de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2026.

LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES,
CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA,
Migdalia María Machín Tavío.